

PERJANJIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
PT CITA MULIA (PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER)
DAN
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA qq
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
TENTANG
RUJUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Nomor : 307/SPK/PDC.1/SALES/R-2/IV/2025

Nomor : 434.1/U00000/2025-S0

Perjanjian Pemeriksaan Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (23-04-2025) di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT CITA MULIA (Parahita Diagnostic Center)**, suatu Perseroan Terbatas dibidang jasa pelayanan kesehatan atau Laboratorium Klinik, didirikan berdasarkan Akta Nomor 168/KEP-17.3/IV/2012 Tanggal 24 April 2012, dibuat dihadapan Mohammad Budi Pahlawan, SH. Notaris Surabaya yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor C-27.HT.03.01-Th.2002 tanggal 25 April 2002. berkedudukan di Surabaya dan berkantor pusat di Jalan Dharmawangsa No. 66 – 70 Surabaya, dalam hal ini melalui dan berdomisili pada Kantor Cabang Makassar Jl Gunung Latimojong No 123 Makassar, diwakili oleh **Mohammad Faruk Syahrondi**, selaku **Kepala Cabang**, yang dalam kedudukannya tersebut mewakili Direktur Utama oleh karenanya berwenang menandatangani perjanjian ini, yang untuk selanjutnya disebut sebagai; "**Pihak Pertama**".
- II. **RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA QQ PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)**, Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-0253039.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 November 2024, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Kpts- 0385/A00000/2024-S8 tanggal **31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai; "**Pihak Kedua**"

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama adalah perusahaan yang melaksanakan **Jasa Penyediaan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up)** sesuai dengan permintaan Pihak Kedua;
- b. Pihak Kedua bermaksud menggunakan jasa pelayanan kesehatan sebagai rujukan pemeriksaan kesehatan pasien Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- c. Para Pihak telah melaksanakan perjanjian kerjasama nomor 1745.2/U00000/2023-S0 dan nomor 1096/PDC.01/D-5/X2023 tanggal 01 November 2023 perihal rujukan pemeriksaan kesehatan.
- d. Bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan kerjasama nomor 14/SPm/PDC/HRGA/B-2/IV/2025 tanggal 08 April 2025.

Berdasarkan hal-hal diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan PERJANJIAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

1. Perjanjian adalah Perjanjian Pemeriksaan Kesehatan yang dibuat oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** yang memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati, berikut perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya (Addendum);
2. Pemeriksaan Kesehatan adalah pelayanan Pemeriksaan Kesehatan untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan Kandidat atau Pasien yang akan ditentukan oleh **Pihak Kedua** dengan melampirkan **Surat Pengantar** atau **Letter of Guarantee (LoG)** lainnya;
3. **Pihak Pertama** adalah perusahaan penyedia jasa layanan Pemeriksaan Kesehatan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
4. **Pihak Kedua** adalah perusahaan pengguna jasa layanan Pemeriksaan Kesehatan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia;
5. Parahita Diagnostic Center ("**Laboratorium Medis & Klinik**") adalah fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas dan sarana penunjang melakukan Pemeriksaan Kesehatan di bawah pengelolaan dan kepemilikan **Pihak Pertama**;

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

6. Kandidat atau Pasien adalah orang yang menerima layanan Pemeriksaan Kesehatan yang terdiri dari pihak Karyawan dan Calon Karyawan yang memeriksakan kesehatan di **Pihak Kedua**;
7. Sampel adalah bahan yang berasal dan atau diambil dari tubuh Pasien untuk tujuan diagnostik dan analisis dalam pemeriksaan;
8. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah dokumen yang dibuat oleh **Pihak Pertama** berisi informasi hasil pemeriksaan Pasien disertai dengan kesimpulan yang disusun berdasarkan standar dan format yang berlaku digunakan oleh **Pihak Pertama**;

Pasal 2

MAKSUD PERJANJIAN

1. Pihak Pertama harus melaksanakan pekerjaan *Medical Check Up* yang diserahkan Pihak Kedua sesuai dengan:
 - 1.1. Surat Perintah Kerja;
 - 1.2. Paket *Medical Check Up* yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua;
 - 1.3. Petunjuk-petunjuk dari Pihak Kedua, baik petunjuk lisan maupun tertulis.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini, Pihak wajib mentaati semua peraturan-peraturan, serta petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama akan menanggung semua biaya-biaya atas kerugian-kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua apabila disebabkan oleh Pihak Pertama karena lalai dan tidak mentaati peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan serta petunjuk-petunjuk yang ditetapkan oleh Pihak Kedua dan begitupun sebaliknya

Pasal 3

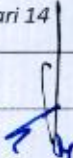
LINGKUP PERJANJIAN

Dalam Perjanjian ini, **Pihak Kedua** dengan ini menunjuk dan menugaskan **Pihak Pertama** untuk melakukan pemeriksaan kepada Pasien dengan cara dan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini ("**Pekerjaan**"), dan **Pihak Pertama** menyatakan bersedia dan menerima baik atas penunjukan dan penugasan oleh **Pihak Kedua** tersebut.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak :
 - a) Menerima Surat Perintah Kerja dari Pihak Kedua terkait pelaksanaan pekerjaan dan biaya pekerjaan *Medical Check Up* tersebut;

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

- b) Menerima pembayaran terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perintah Kerja yang disepakati para pihak.

2. Pihak Pertama wajib :

- a) Melaksanakan dengan baik dan sungguh – sungguh;
- b) Memberikan standar pelayanan dan pemeriksaan yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan *Medical Check Up*;
- c) Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan per batch secara tertulis dan disetujui oleh wakil Pihak Kedua sesuai pasal 6 ayat 1 Perjanjian Kerjasama ini;
- d) Menyerahkan *softcopy* hasil pemeriksaan kepada Pihak Kedua maksimal 2 (dua) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan dan untuk *hardcopy* (dokumen asli) diterima oleh Pihak Kedua maksimal 5 (lima) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan;
- e) Melakukan penginputan hasil pemeriksaan pada aplikasi sistem *Medical Check Up* PIHAK KEDUA;
- f) Membuat permohonan inspeksi atau pemeriksaan bersama, paling lambat 1 (satu) hari sebelum dilakukannya pemeriksaan;
- g) Menyerahkan berita acara dan/atau laporan progress pekerjaan;
- h) Menyerahkan sertifikasi kalibrasi alat kesehatan terbaru dan masih berlaku yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan *Medical Check Up*;
- i) Menyediakan pengangkutan/transport untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan *Medical Check Up* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini;
- j) Menyediakan tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai, memiliki STR yang masih berlaku bagi tenaga profesional, jumlah yang cukup dan berkualitas baik serta bertanggung jawab atas keselamatan pekerjaanya;
- k) Memastikan tenaga kerja pelaksana tidak menggunakan atribut identitas dari Pihak Pertama selama pelaksanaan kegiatan baik logo, pakaian, kendaraan atau dalam bentuk apapun yang menandakan kepemilikan Pihak Pertama.
- l) Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk mencegah bahaya yang timbul atas diri para pekerjaanya dalam melaksanakan pekerjaan;
- m) Apabila terjadi kendala yang mengakibatkan tertundanya pemeriksaan atau kurangnya item pemeriksaan yang disebabkan Pihak Pertama, maka Pihak

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Pertama bertanggungjawab penuh untuk pelaksanaan susulan tanpa adanya biaya tambahan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berhak :
 - a) Menerima pelaksanaan pekerjaan dengan baik ;
 - b) Menerima standar pelayanan yang terbaik dari Pihak Pertama;
 - c) Menerima laporan hasil pekerjaan sebagai data pendukung untuk melakukan penagihan pembayaran;
 - d) Menerima berita acara dan/atau laporan progres pekerjaan;
 - e) Menolak tenaga kerja, peralatan kerja dan lainnya yang disediakan oleh Pihak Pertama jika spesifikasi dan kualitasnya tidak memenuhi persyaratan;
 - f) Menerima sertifikasi kalibrasi alat kesehatan terbaru dan masih berlaku yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan *Medical Check Up*;
 - g) Menerima hasil *Medical Check Up* sesuai dengan SLA (*Service Level Agreement*) yang disepakiti oleh PARA PIHAK.
2. Pihak Kedua wajib :
 - a) Memberikan pekerjaan *Medical Check Up* kepada Pihak Pertama sesuai Surat Perintah Kerja dan/atau sesuai permintaan Pihak Kedua;
 - b) Menyediakan rompi bagi tenaga kerja pelaksana Pihak Kedua;
 - c) Melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Kerja.

Pasal 6

DIREKSI/PENGAWAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Sebagai wakil Pihak Kedua dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan menyatakan menerima penyelesaian ialah :

Pimpinan	: dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK (Direktur)
Koordinator	: Alberki Randa
User	: dr. Andi Nita Apriliana (PIC OHIH)
- 2.a. Tugas Pimpinan/Manager :
 - i. Berkoordinasi dengan Koordinator/Pengawas untuk mengawasi penyelenggaraan/ pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Kedua agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi serta Surat Perinta Kerja;

- ii. Menerima laporan hasil per batch atas penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama dari Koordinator/Pengawas
- iii. Melegitimasi laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Pihak Pertama dan telah disetujui Koordinator/Pengawa.

b. Tugas Koordinator :

- i. Mengawasi penyelenggaraan/pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis administrasi.
- ii. Koordinator mempunyai hak untuk menerima, menolak, atau meminta perbaikan/pekerjaan ulang atas hasil pekerjaan yang dibuat oleh Pihak Pertama apabila dianggap menyimpang dari ketentuan teknis administrasi.

c. Tugas User :

- i. Mengentry Data Hasil *Medical Check Up*;
- ii. Memberikan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh Pihak Pertama yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan/Manager.

Pasal 7

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1. Pelaksanaan pemeriksaan dalam Perjanjian ini, melalui urutan tahapan dan cara sebagai berikut :

- a. Jenis pemeriksaan sesuai dengan permintaan Pihak Kedua,
- b. Dengan disertai Surat Pengantar dari **Pihak Kedua**, Pasien datang ke lokasi laboratorium pada jam-jam buka pelayanan guna diambil sampel dan dilakukan pemeriksaan,
- c. **Pihak Pertama** melakukan pemeriksaan kepada Pasien sesuai dengan jenis pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh **Pihak Kedua** di dalam "Daftar Jenis Pemeriksaan dan Paket Harga Pemeriksaan",
- d. **Pihak Pertama** akan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap dan diserahkan kepada **Pihak Kedua** dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemeriksaan terhadap Pasien dilaksanakan,
- e. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf d di atas, **Pihak Pertama** akan membuat dan menyerahkan Laporan Perkembangan Kesehatan kepada **Pihak Kedua**.

2. Surat Pengantar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas, sekurang-kurangnya

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- menerangkan nama, jabatan/golongan, NIK Pasien serta jenis pemeriksaan yang akan dikenakan kepada Pasien;
3. Atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, pengambilan Sampel dan pemeriksaan Pasien secara kolektif (massal) dapat dilakukan di tempat lain yang ditentukan oleh **Pihak Kedua**;
 4. Dalam hal **Pihak Kedua** meminta tambahan jenis pemeriksaan di luar dari yang sudah disepakati di dalam Perjanjian ini, maka beban biaya tambahan yang timbul menjadi tanggungan **Pihak Kedua**, kecuali jika yang meminta adalah Pasien, maka beban biaya tersebut ditanggung oleh Pasien yang bersangkutan;
 5. **Pihak Pertama** wajib merahasiakan hasil pemeriksaan Pasien kepada pihak mana pun, kecuali atas izin dari **Pihak Kedua**.

Pasal 8 **PEMERIKSAAN ULANG**

1. Apabila **Pihak Pertama** tidak dapat membuat Laporan Hasil Pemeriksaan karena terkendala oleh sesuatu hal tertentu, maka atas persetujuan kedua belah pihak, **Pihak Pertama** dapat melakukan pemeriksaan ulang kepada Pasien;
2. Ketentuan hasil pemeriksaan yang perlu pengulangan adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil meragukan yang dimaksud meliputi hasil yang tidak sesuai dengan diagnosa dokter pemeriksa atau ada alasan-alasan lain yang dipertanggung jawabkan kebenarannya;
 - b. Hasil pemeriksaan yang meragukan akan disampaikan secara tertulis oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**;
 - c. Pengulangan pemeriksaan yang diminta oleh **Pihak Kedua** dapat menggunakan sampel / spesimen yang sudah ada, atau sampel baru tergantung dari stabilitas sampel / spesimen tersebut;
 - d. Apabila terjadi pengulangan pemeriksaan yang disebabkan oleh kelalaian Pihak Pertama maka biaya pengulangan pemeriksaan tersebut dibebankan oleh Pihak Pertama.

Pasal 9 **BIAYA PEMERIKSAAN**

1. Biaya semua jenis pemeriksaan yang dimintakan oleh **Pihak Kedua**, disesuaikan dengan daftar harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
2. Biaya pemeriksaan terdiri atas dua (2) tarif yaitu, tarif satuan dan tarif *Medical Check Up* kolektif
3. Biaya yang timbul atas semua jenis pemeriksaan tersebut, sepenuhnya menjadi beban

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

tanggung jawab **Pihak Kedua** untuk dibayarkan kepada **Pihak Pertama**;

4. Apabila terjadi perubahan harga biaya jenis pemeriksaan, **Pihak Pertama** akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Kedua** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan harga tersebut;
5. Bilamana **Pihak Kedua** keberatan atas terjadinya perubahan harga tersebut, maka PARA PIHAK akan menempuh upaya musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
6. Jika para pihak belum juga mencapai kesepakatan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dimulainya upaya musyawarah mufakat, maka **Pihak Pertama** berhak menunda sementara untuk melaksanakan permintaan **Pihak Kedua** melakukan pemeriksaan kepada Pasien sampai tercapainya kesepakatan;
7. Hasil kesepakatan para pihak terkait perubahan harga akan di tuangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Pasal 10 **CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran biaya atas jasa pemeriksaan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tagihan harus diajukan oleh **Pihak Pertama** dengan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak,
 - b. Pembayaran terhadap tagihan akan dilakukan dalam waktu negosiasi dari kerja terhitung sejak tanggal tagihan diterima dengan baik oleh **Pihak Kedua**,
 - c. **Pihak Pertama** sebagai penerima uang wajib menanggung biaya materai yang ditimbulkan dari penagihan berdasarkan Perjanjian ini,
 - d. Nomor rekening bank yang digunakan untuk pembayaran adalah sebagai berikut:
Atas Nama : PT. Cita Mulia
Bank : BNI
Cabang : Parahita Diagnostic Center Makassar Hertasning
No. Rekening : 2666000328
2. Pada tiap awal bulan, **Pihak Pertama** akan mengajukan surat tagihan pembayaran biaya jasa pemeriksaan kepada **Pihak Kedua**;
3. Apabila **Pihak Kedua** belum melakukan kewajiban pembayaran atas Invoice (tagihan) dari **Pihak Pertama** Negosiasi sejak tanggal diterimanya Invoice (tagihan), maka **Pihak Pertama** berhak menghentikan kerjasama untuk sementara sampai dengan **Pihak Kedua** melunasi pembayaran.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Pasal 11

PAJAK

1. Seluruh pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Mengacu kepada ayat di atas, para pihak sepakat bahwa dalam hal terdapat transaksi di Indonesia atau **Pihak Pertama** menerima penghasilan dari **Pihak Kedua**, **Para Pihak** bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan masing-masing dan/atau persyaratan administrasi lainnya terkait perpajakan. **Para Pihak** bertanggung jawab dan akan membayar seluruh pajak secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **Pihak Pertama** wajib melaksanakan pemeriksaan kepada Pasien sesuai dengan jenis pemeriksaan dan paket harga pemeriksaan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini,
2. **Pihak Kedua** berhak untuk mendapatkan jasa pemeriksaan yang dilakukan **Pihak Pertama** kepada Pasien sesuai dengan jenis pemeriksaan dan paket harga pemeriksaan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini,
3. **Pihak Pertama** berhak atas pembayaran biaya jasa pemeriksaan atas pemeriksaan yang telah dilaksanakan kepada Pasien,
4. **Pihak Kedua** wajib memenuhi pembayaran biaya jasa pemeriksaan kepada **Pihak Pertama** atas jasa pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Pasien,
5. Para Pihak berhak dan wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak diatur di dalam pasal ini, namun tetap diatur dalam isi perjanjian ini,
6. **Pihak Kedua** berhak menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Laporan Perkembangan Kesehatan (*Data Trend*) atas setiap Pasien yang di berikan pemeriksaan oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 13

MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku selama **1 (satu) tahun** sejak tanggal **Dua Puluh Tiga bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (23-04-2025)** sampai dengan tanggal **Dua Puluh Dua bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-04-2026)**.
2. Para pihak wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 30 (tiga

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

- puluh) hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran Perjanjian ini.
3. Para Pihak dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.
 4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan salah satu ataupun karena alasan lain, maka segala hak dan kewajiban para pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian harus tetap dilaksanakan sampai selesai oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 14

PEMINDAH TANGANAN PERJANJIAN

Para Pihak, selama Perjanjian ini berlangsung, dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh isi dari atau kondisi Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga atau pihak-pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lain.

Pasal 15

FORCE MAJEURE

1. Tiada satu pihak dalam Perjanjian ini yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dalam hal terjadinya kelalaian, kesalahan serta tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, bilamana kelalaian, kesalahan serta tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut disebabkan oleh keadaan *force majeure*;
2. PARA PIHAK sepakat bahwa apabila didalam melaksanakan Perjanjian ini terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami akan memberitahukan secara tertulis mengenai keadaan *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam 2 x 24 jam setelah terjadinya *force majeure* tersebut. Dalam pemberitahuan tersebut juga harus disebutkan kemungkinan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian kewajiban yang tertunda, jika pada saat pemberitahuan dibuat belum dapat ditentukan tanggal penyelesaian kewajiban yang pasti;
3. Apabila *force majeure* mengakibatkan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** tidak dapat melanjutkan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala sesuatunya secara musyawarah.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Pasal 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pada saat menandatangani Perjanjian ini dan selama berlakunya Perjanjian ini :
 - a. Masing-masing pihak memiliki kemampuan, sumber daya, keahlian dan personel yang sesuai untuk memungkinkan pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini,
 - b. Masing-masing pihak memiliki kewenangan dan kapasitas hukum yang penuh serta telah memperoleh persetujuan secara korporasi dalam menandatangani Perjanjian ini, menjalankan kewajiban,serta memperoleh haknya berdasarkan Perjanjian ini,
 - c. Bahwa setiap kegiatan atau pelaksanaan atas hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun perjanjian antara masing-masing pihak dengan Pihak Ketiga lainnya di mana pihak tersebut tunduk pada ketentuan perundang-undangan maupun terikat pada Perjanjian tersebut.
2. Para pihak akan mengikuti dan tunduk pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan, arahan atau komunikasi lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus secara tertulis dan dapat diberikan dengan secara langsung, dikirimkan melalui kurir domestik ataupun internasional yang diakui, faksimili atau surat elektronik (email) ke alamat para pihak untuk layanan pemberitahuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini :

PIHAK PERTAMA :

PT CITA MULIA (Parahita Diagnostic Center)

Alamat : Jl Gunung Latimojong No 123
Telepon : (0411) 3623610-3623573
Email : ops15@parahita.co.id

Marketing

- Nama : Adryanti Kadir
- Mobile Phone : 08875505929
- Email : salesreg5@parahita.co.id

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

SPV Laboratorium/Pelayanan

- Nama : Kasmawati, A.Md,Kes/Wannahri Iriansyah, A.md,Kes
- Mobile Phone : 085298651177
- Email : ops15@parahita.co.id

Keuangan

- Nama : Dian Anugrah
- Mobile Phone : 085298567656
- Email : keu15@parahita.co.id

PIHAK KEDUA :

RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

- Alamat : Jalan Pajjiaiang, Sudiang raya, Kecamatan Biringkanaya,
Kota Makassar
- Telepon : 081354244290
- Email : rsoj.prb@gmail.com

Penanggung Jawab

- Nama : Alberki Randa
- Mobile Phone : 085210411211
- Email : rsoj.prb@gmail.com

Keuangan

- Nama : Aini Chairunnisa
- Mobile Phone : 082292336728
- Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Pasal 18

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (2) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II : 

Pasal 19
LAMPIRAN

Perjanjian ini terdiri dari "Lampiran: Daftar Jenis Pemeriksaan dan Harga Paket Pemeriksaan", dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 20
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan tetapi belum diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama dan akan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian ini.
2. Penandatanganan Perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara melalui tanda tangan elektronik atau tanda tangan secara langsung oleh masing-masing pihak. Dalam hal salah satu pihak menandatangani Perjanjian dengan tanda tangan elektronik, tanda tangan elektronik tersebut dianggap asli dari pihak terkait. Para pihak sepakat bahwa tanda tangan elektronik tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan yang dibubuhi secara langsung.

Pasal 21
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan materai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

Pihak Pertama

PT CITA MULIA
(PARAHITA DIAGNOSTIC CENTER)
Cabang Makassar



Mohammad Faruk Syahrondi
Kepala Cabang

Pihak Kedua

RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

LAMPIRAN
PAKET MEDICAL CHECK UP
RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA MAKASSAR

PEMERIKSAAN	HARGA KERJASAMA	KET Maka
Thorax PA	100,000	dengan baca/ekspertisi dokter spesialis radiologi dan Hanya soft copy dikirim+hasil abnormal diprint
Treadmill	250,000	tanpa baca/ekspertisi dokter spesialis jantung (diprint)
USG	200,000	tanpa baca/ekspertisi dokter spesialis radiologi (diprint foto)
Audio	85,000	dengan baca/ekspertisi dokter spesialis THT (diprint)
Spiro	85,000	dengan baca/ekspertisi dokter spesialis Paru (diprint)

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :